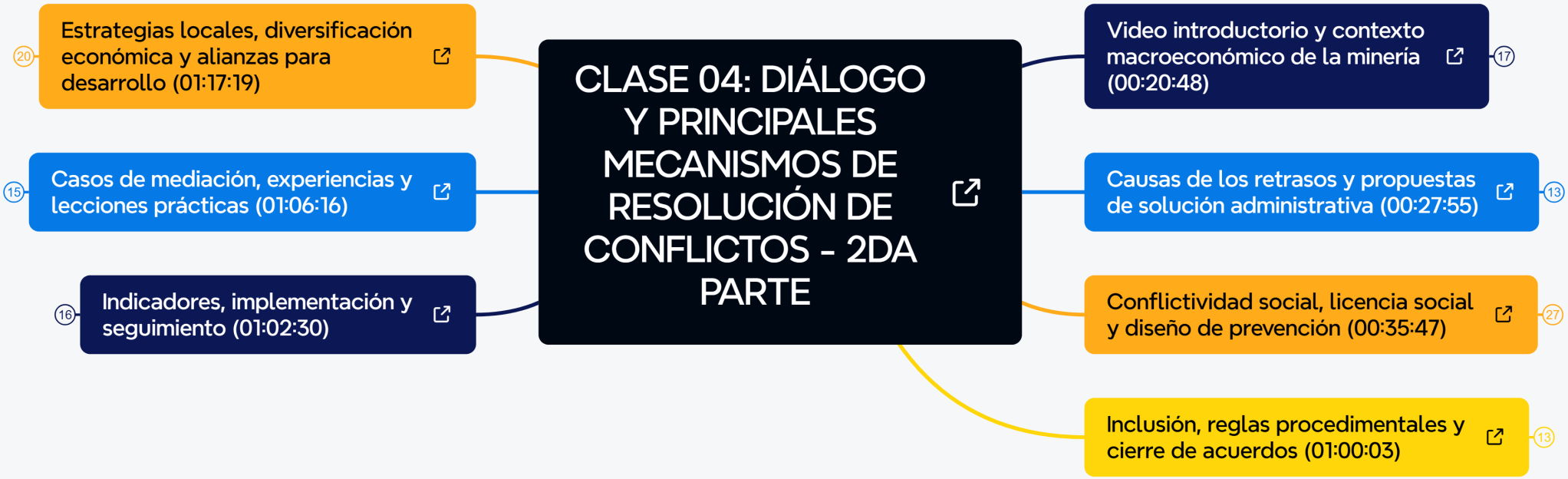
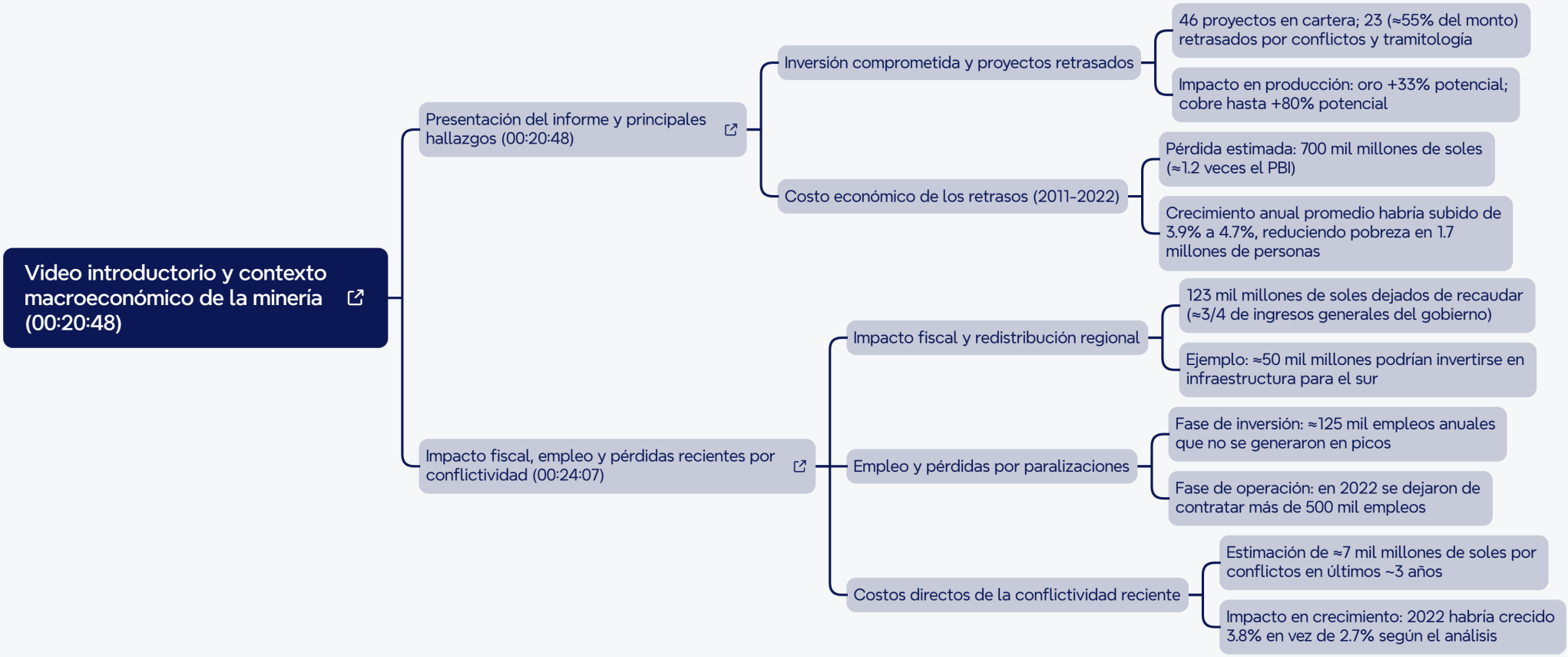
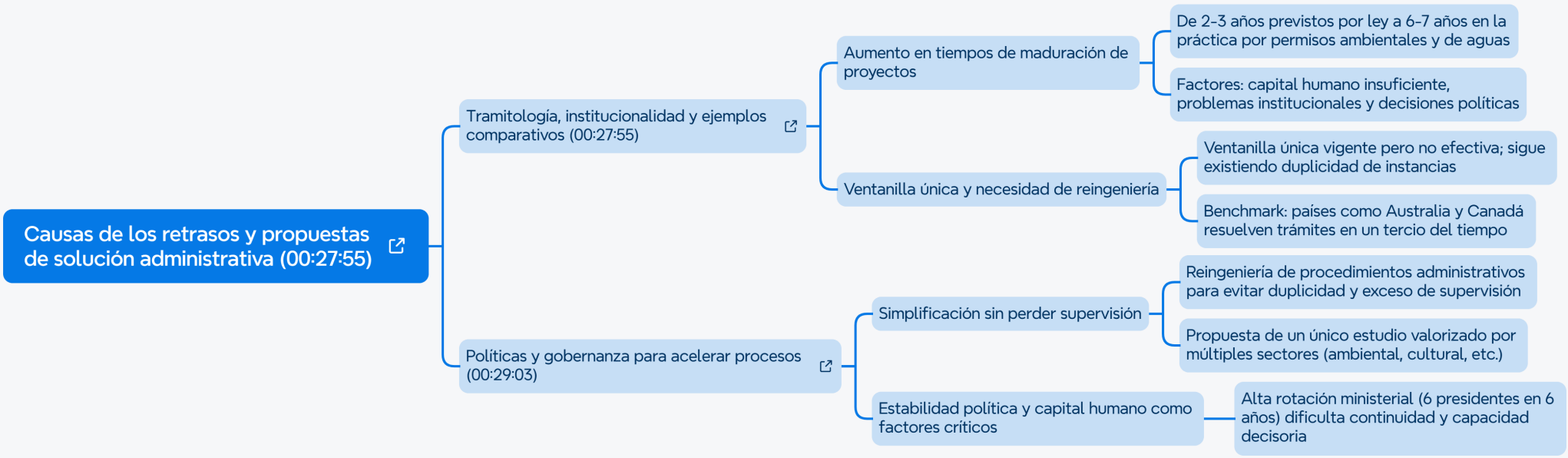
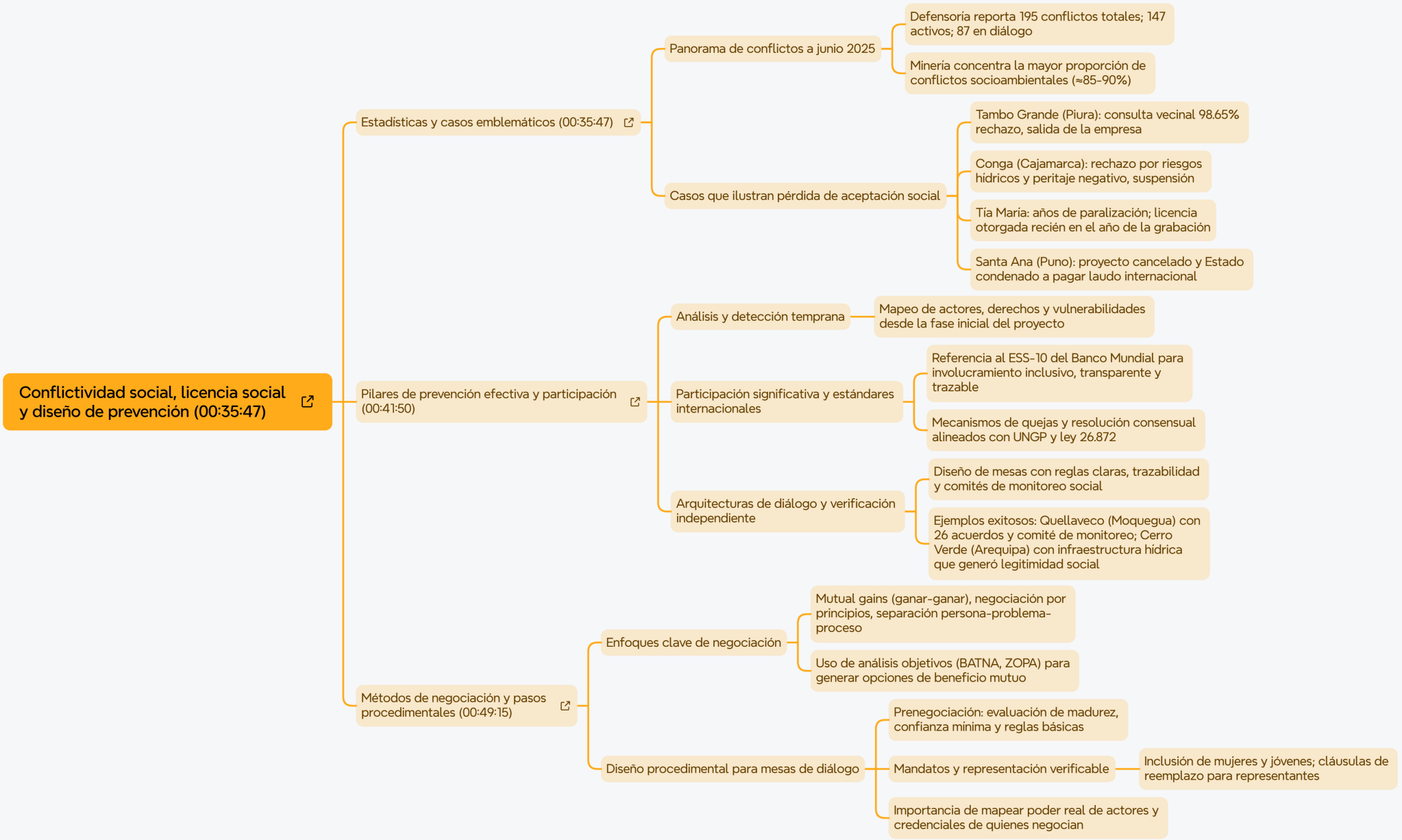
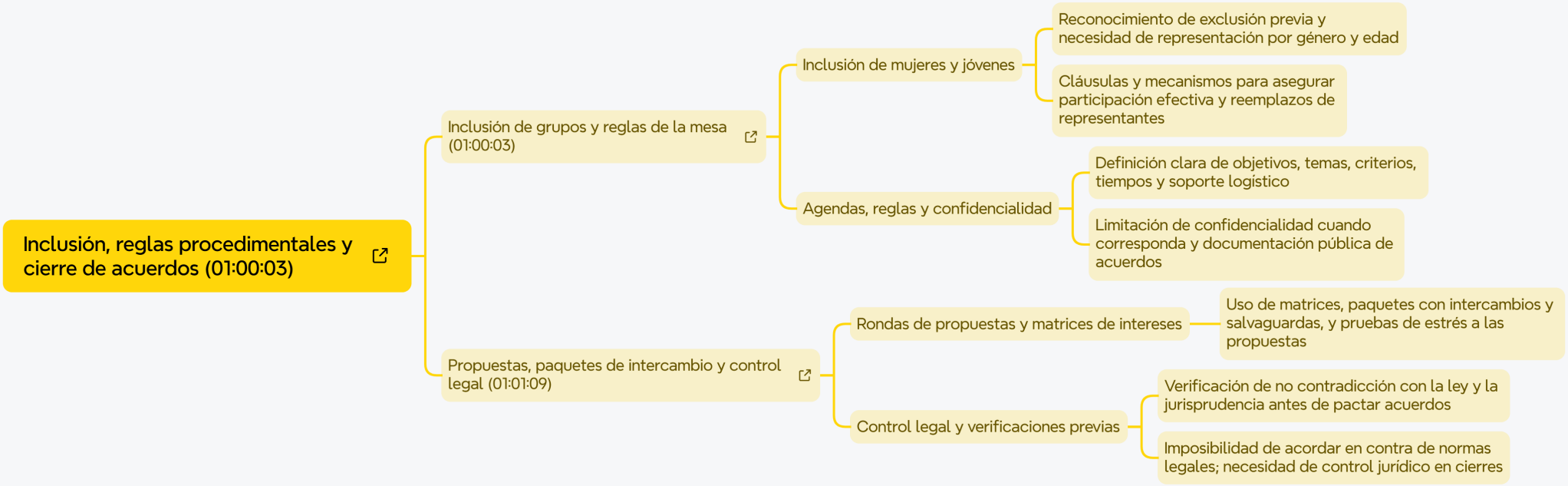
EDU MIN

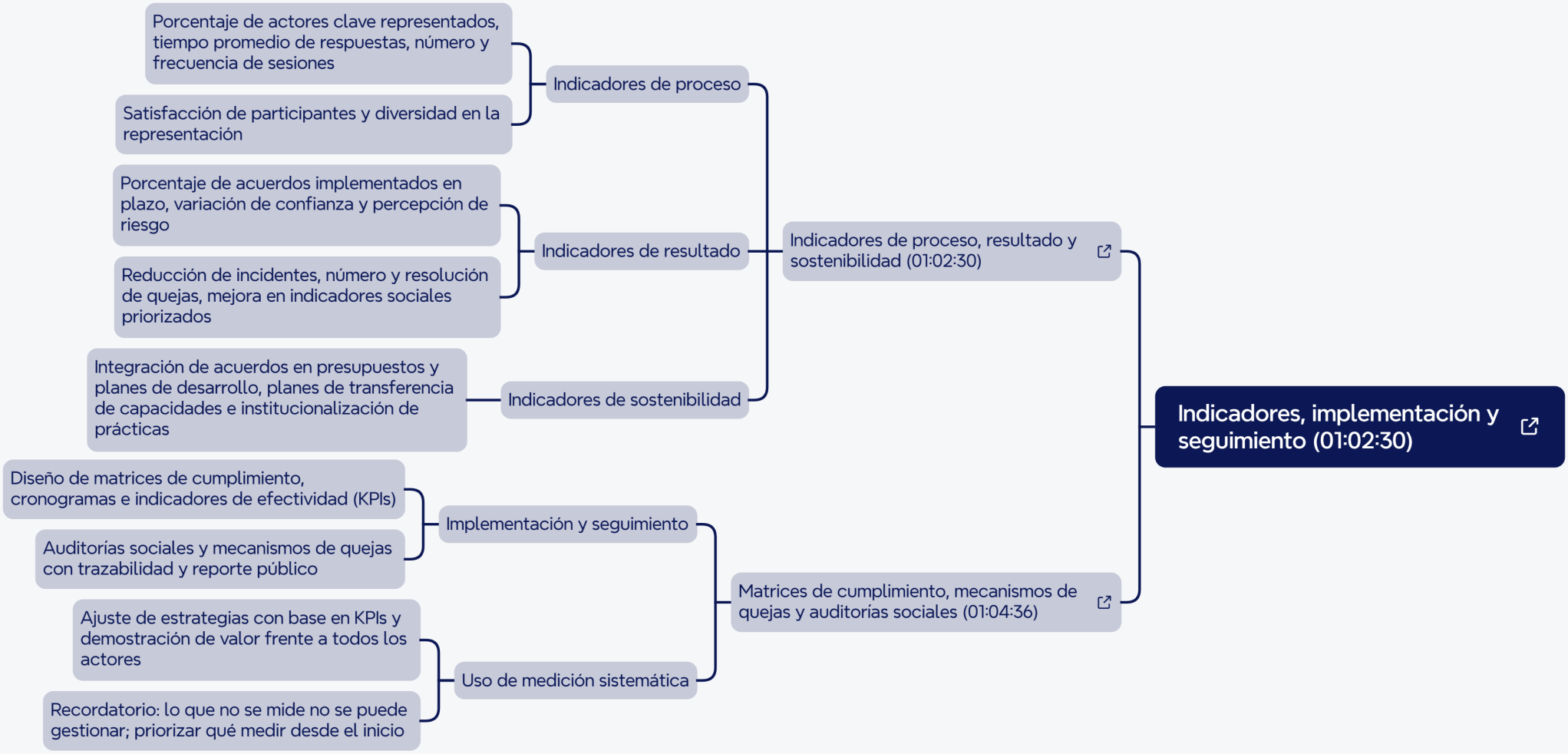

CLASE 04: DIÁLOGO Y PRINCIPALES MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - 2DA PARTE
Video introductorio y contexto macroeconómico de la minería (00:20:48)
17
Causas de los retrasos y propuestas de solución administrativa (00:27:55)
13
Conflictividad social, licencia social y diseño de prevención (00:35:47)
27
Inclusión, reglas procedimentales y cierre de acuerdos (01:00:03)
13
Estrategias locales, diversificación económica y alianzas para desarrollo (01:17:19)
20
Casos de mediación, experiencias y lecciones prácticas (01:06:16)
15
Indicadores, implementación y seguimiento (01:02:30)
16

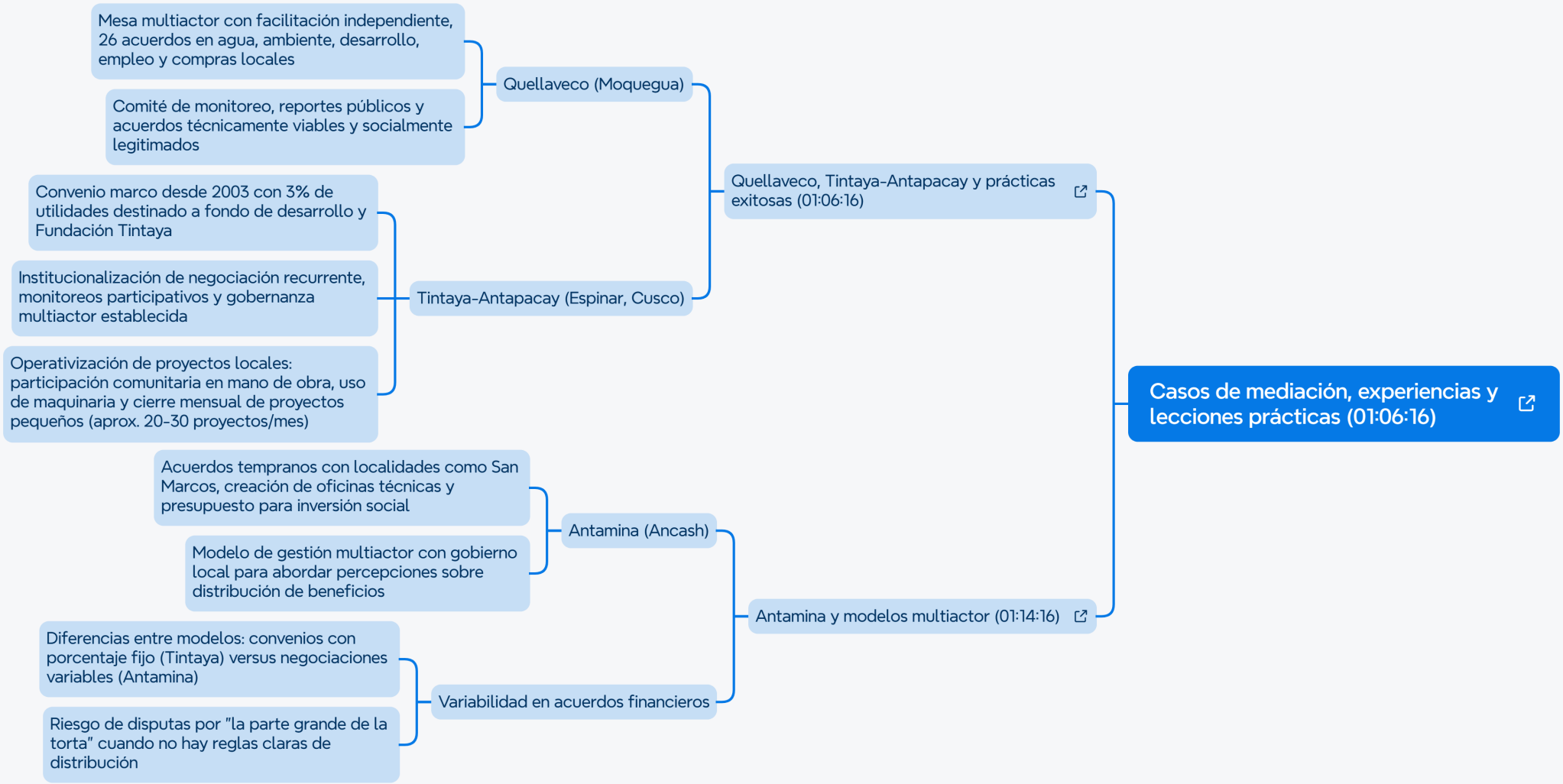

Video introductorio y contexto macroeconómico de la minería (00:20:48)
Presentación del informe y principales hallazgos (00:20:48)
Inversión comprometida y proyectos retrasados
46 proyectos en cartera; 23 (≈55% del monto) retrasados por conflictos y tramitología
Impacto en producción: oro +33% potencial; cobre hasta +80% potencial
Costo económico de los retrasos (2011-2022)
Pérdida estimada: 700 mil millones de soles (≈1.2 veces el PBI)
Crecimiento anual promedio habría subido de 3.9% a 4.7%, reduciendo pobreza en 1.7 millones de personas
Impacto fiscal, empleo y pérdidas recientes por conflictividad (00:24:07)
Impacto fiscal y redistribución regional
123 mil millones de soles dejados de recaudar (≈3/4 de ingresos generales del gobierno)
Ejemplo: ≈50 mil millones podrían invertirse en infraestructura para el sur
Empleo y pérdidas por paralizaciones
Fase de inversión: ≈125 mil empleos anuales que no se generaron en picos
Fase de operación: en 2022 se dejaron de contratar más de 500 mil empleos
Costos directos de la conflictividad reciente
Estimación de ≈7 mil millones de soles por conflictos en últimos ~3 años
Impacto en crecimiento: 2022 habría crecido 3.8% en vez de 2.7% según el análisis


Causas de los retrasos y propuestas de solución administrativa (00:27:55)
Tramitología, institucionalidad y ejemplos comparativos (00:27:55)
Aumento en tiempos de maduración de proyectos
De 2-3 años previstos por ley a 6-7 años en la práctica por permisos ambientales y de aguas
Factores: capital humano insuficiente, problemas institucionales y decisiones políticas
Ventanilla única y necesidad de reingeniería
Ventanilla única vigente pero no efectiva; sigue existiendo duplicidad de instancias
Benchmark: países como Australia y Canadá resuelven trámites en un tercio del tiempo
Políticas y gobernanza para acelerar procesos (00:29:03)
Simplificación sin perder supervisión
Reingeniería de procedimientos administrativos para evitar duplicidad y exceso de supervisión
Propuesta de un único estudio valorizado por múltiples sectores (ambiental, cultural, etc.)
Estabilidad política y capital humano como factores críticos
Alta rotación ministerial (6 presidentes en 6 años) dificulta continuidad y capacidad decisoria


Conflictividad social, licencia social y diseño de prevención (00:35:47)
Estadísticas y casos emblemáticos (00:35:47)
Panorama de conflictos a junio 2025
Defensoría reporta 195 conflictos totales; 147 activos; 87 en diálogo
Minería concentra la mayor proporción de conflictos socioambientales (≈85-90%)
Casos que ilustran pérdida de aceptación social
Tambo Grande (Piura): consulta vecinal 98.65% rechazo, salida de la empresa
Conga (Cajamarca): rechazo por riesgos hídricos y peritaje negativo, suspensión
Tía María: años de paralización; licencia otorgada recién en el año de la grabación
Santa Ana (Puno): proyecto cancelado y Estado condenado a pagar laudo internacional
Pilares de prevención efectiva y participación (00:41:50)
Análisis y detección temprana
Mapeo de actores, derechos y vulnerabilidades desde la fase inicial del proyecto
Participación significativa y estándares internacionales
Referencia al ESS-10 del Banco Mundial para involucramiento inclusivo, transparente y trazable
Mecanismos de quejas y resolución consensual alineados con UNGP y ley 26.872
Arquitecturas de diálogo y verificación independiente
Diseño de mesas con reglas claras, trazabilidad y comités de monitoreo social
Ejemplos exitosos: Quellaveco (Moquegua) con 26 acuerdos y comité de monitoreo; Cerro Verde (Arequipa) con infraestructura hídrica que generó legitimidad social
Métodos de negociación y pasos procedimentales (00:49:15)
Enfoques clave de negociación
Mutual gains (ganar-ganar), negociación por principios, separación persona-problema-proceso
Uso de análisis objetivos (BATNA, ZOPA) para generar opciones de beneficio mutuo
Diseño procedimental para mesas de diálogo
Prenegociación: evaluación de madurez, confianza mínima y reglas básicas
Mandatos y representación verificable
Inclusión de mujeres y jóvenes; cláusulas de reemplazo para representantes
Importancia de mapear poder real de actores y credenciales de quienes negocian


Inclusión, reglas procedimentales y cierre de acuerdos (01:00:03)
Inclusión de grupos y reglas de la mesa (01:00:03)
Inclusión de mujeres y jóvenes
Reconocimiento de exclusión previa y necesidad de representación por género y edad
Cláusulas y mecanismos para asegurar participación efectiva y reemplazos de representantes
Agendas, reglas y confidencialidad
Definición clara de objetivos, temas, criterios, tiempos y soporte logístico
Limitación de confidencialidad cuando corresponda y documentación pública de acuerdos
Propuestas, paquetes de intercambio y control legal (01:01:09)
Rondas de propuestas y matrices de intereses
Uso de matrices, paquetes con intercambios y salvaguardas, y pruebas de estrés a las propuestas
Control legal y verificaciones previas
Verificación de no contradicción con la ley y la jurisprudencia antes de pactar acuerdos
Imposibilidad de acordar en contra de normas legales; necesidad de control jurídico en cierres


Indicadores, implementación y seguimiento (01:02:30)
Indicadores de proceso, resultado y sostenibilidad (01:02:30)
Indicadores de proceso
Porcentaje de actores clave representados, tiempo promedio de respuestas, número y frecuencia de sesiones
Satisfacción de participantes y diversidad en la representación
Indicadores de resultado
Porcentaje de acuerdos implementados en plazo, variación de confianza y percepción de riesgo
Reducción de incidentes, número y resolución de quejas, mejora en indicadores sociales priorizados
Indicadores de sostenibilidad
Integración de acuerdos en presupuestos y planes de desarrollo, planes de transferencia de capacidades e institucionalización de prácticas
Matrices de cumplimiento, mecanismos de quejas y auditorías sociales (01:04:36)
Implementación y seguimiento
Diseño de matrices de cumplimiento, cronogramas e indicadores de efectividad (KPIs)
Auditorías sociales y mecanismos de quejas con trazabilidad y reporte público
Uso de medición sistemática
Ajuste de estrategias con base en KPIs y demostración de valor frente a todos los actores
Recordatorio: lo que no se mide no se puede gestionar; priorizar qué medir desde el inicio


Casos de mediación, experiencias y lecciones prácticas (01:06:16)
Quellaveco, Tintaya-Antapacay y prácticas exitosas (01:06:16)
Quellaveco (Moquegua)
Mesa multiactor con facilitación independiente, 26 acuerdos en agua, ambiente, desarrollo, empleo y compras locales
Comité de monitoreo, reportes públicos y acuerdos técnicamente viables y socialmente legitimados
Tintaya-Antapacay (Espinar, Cusco)
Convenio marco desde 2003 con 3% de utilidades destinado a fondo de desarrollo y Fundación Tintaya
Institucionalización de negociación recurrente, monitoreos participativos y gobernanza multiactor establecida
Operativización de proyectos locales: participación comunitaria en mano de obra, uso de maquinaria y cierre mensual de proyectos pequeños (aprox. 20-30 proyectos/mes)
Antamina y modelos multiactor (01:14:16)
Antamina (Ancash)
Acuerdos tempranos con localidades como San Marcos, creación de oficinas técnicas y presupuesto para inversión social
Modelo de gestión multiactor con gobierno local para abordar percepciones sobre distribución de beneficios
Variabilidad en acuerdos financieros
Diferencias entre modelos: convenios con porcentaje fijo (Tintaya) versus negociaciones variables (Antamina)
Riesgo de disputas por "la parte grande de la torta" cuando no hay reglas claras de distribución

Estrategias locales, diversificación económica y alianzas para desarrollo (01:17:19)

- Clasificación de intereses y diseño de intervenciones (01:17:19)
  - Mapeo de intereses y segmentación territorial
    - Identificación de subgrupos con intereses comunes (por ejemplo: ganadería, venta de fibra, cuenca lechera, proveedores urbanos)
    - Técnica del "ye" o segmentación en zonas para focalizar intervenciones según vocación productiva
  - Afinar la puntería de las inversiones
    - Buscar el mínimo común denominador que une a distintos stakeholders para diseñar proyectos con amplio respaldo
- Turismo, proveedores locales y uso estratégico de recursos mineros (01:24:46)
  - Turismo como alternativa de diversificación
    - Identificación de atractivos (reservas naturales, deportes de aventura, turismo vivencial) y necesidad de articularlos en rutas y corredores turísticos
    - Requisitos: capacidad instalada, hospedaje, gastronomía local, publicidad nacional de calidad y alianzas con hubs turísticos
  - Relación mina-comunidad para fortalecer cadenas locales
    - Uso de recursos de la empresa para financiar equipamiento, formación y promoción turística
    - Necesidad de sensibilización comunitaria y formación para aprovechar oportunidades (capacitación digital, emprendimiento)
- Conclusiones y tareas (01:46:21)
  - Revisión de material y preparación para próximas participaciones
    - Invitación a releer el material y preparar aportes que puedan servir profesional y empresarialmente
    - Recordatorio de que las alianzas pueden generar espacios de emprendimiento y negocios locales
  - Información logística final
    - Próxima clase programada para martes a las 19:30; grabación será compartida en el grupo de WhatsApp
    - Contactos en pantalla para consultas y despedida final